

N. SENT
N. RGAC
N. CRON



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 49182 Ruolo Generale dell'anno 2019 e trattenuta in decisione all'udienza del 16 maggio 2022, a seguito di trattazione cartolare, vertente

TRA

Parte_1 (c.f. *C.F._1* ; residente a Roma, in viale Anicio Gallo n. 102),

elettivamente domiciliato a Roma, in viale Mazzini n. 11, presso lo studio dell'avv.to Simone Attianese e dell'avv.to Giulia Giannini, da cui è rappresentato e difeso in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione,

ATTORE e CONVENUTO IN VIA RICONVENZIONALE

E

Controparte_1 (c.f. e p.Iva *P.IVA_1* con sede legale a Roma, in via di Prato Cornelio n. 32), in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata a Roma, in viale della Pineta di Ostia n. 36, presso lo studio dell'avv.to Anna Maria Palmigiano, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura speciale allegata alla comparsa di risposta,

CONVENUTA e ATTRICE IN VIA RICONVENZIONALE

OGGETTO: domanda ex art. 2932 c.c.; in via riconvenzionale domanda di risoluzione contrattuale;

CONCLUSIONI:

per la parte attrice (nota di trattazione cartolare per l'udienza di p.c.): "... Nel riportarsi integralmente a tutti i precedenti scritti difensivi da intendersi qui integralmente trascritti con

le presenti note si precisano le conclusioni richiamando quelle contenute nell'atto di citazione da intendersi qui integralmente trascritte ...”;

per la parte convenuta (nota di trattazione cartolare per l'udienza di p.c.): “... nel riportarsi integralmente ai propri scritti difensivi ed ai motivi di fatto e di diritto ivi contenuti, nonché a quanto dedotto ed eccepito nelle scorse udienze precisa le proprie conclusioni come da separato foglio ...('L'Avv. Anna Maria Palmigiano quale procuratore della società convenuta, nell'impugnare e contestate le domande attoree e nel richiedere il rigetto delle avverse conclusioni attesa l'infondatezza della relativa domanda, si riporta a tutte le eccezioni, deduzioni e ragioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta come precisato nelle memorie ex art. 183 c.p.c., precisa le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*: In via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda in quanto la stessa è stata proposta senza aver fatto ricorso alla necessaria procedura di mediazione obbligatoria, vertendosi in materia di diritti reali, stante il coinvolgimento di un diritto reale, è applicabile la previsione contenuta nell'art. 5 comma 1 bis del d.lgs. 28/2010 e per l'effetto rigettare le richieste di parte attrice in quanto inammissibili e improcedibili. Pertanto, deve rilevarsi come, nella specifica fattispecie qui oggetto di vaglio, la sentenza costitutiva invocata è destinata a disporre il trasferimento del bene di cui in atti e dunque a tenere luogo di un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà, con la conseguenza della inevitabile rilevanza del diritto reale anche sul piano dell'oggetto della domanda (o della causa petendi). In via principale e nel merito: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: a) accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c. e s.s. per grave inadempimento del promissario acquirente *Parte_1* e per l'effetto dichiarare inammissibili le domande formulate da parte attrice, riconoscendo a titolo di risarcimento del danno in favore della *Controparte_2* in persona del suo legale rappresentante p.t. l'importo della caparra confirmatoria versata dal Sig. *Parte_1* pari ad € 58.000,00; b) condannare ex art. 96 c.p.c. il *Parte_1* che ha agito con mala fede e colpa grave, promuovendo l'odierno giudizio, oltre che alle spese, anche al risarcimento dei danni da liquidarsi d'ufficio in sentenza. In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare che il prezzo dell'immobile è pari a complessivi € 112.605,00 come determinato dal Ctu e per l'effetto condannare il Sig. *Parte_1* al pagamento del saldo prezzo ancora dovuto di € 54.605,19')...”.

Con atto di citazione, ritualmente notificato alla convenuta *Controparte_1* l'attore *Parte_1* allegava che con contratto preliminare del 28/2/2015 la predetta convenuta aveva promesso di vendere ad esso attore l'appartamento con annesso posto auto, da costruirsi in forza del permesso di costruire n. 25 del 12/2/2015 sul terreno di proprietà di quest'ultima, sito nel Comune di Roma Capitale, in via Anterivo snc e identificato al NCEU del Comune di Roma Capitale al foglio 1117, partt. 89, 845, 846 e 847; che il pagamento del prezzo era stato pattuito tra le parti in complessivi € 108.000,00 oltre Iva, di cui € 5.000,00 da versare a titolo di caparra confirmatoria in sede di approvazione della proposta di acquisto, € 53.000,00 ad integrazione della caparra confirmatoria e alle seguenti scadenze: € 15.000,00 al raggiungimento del getto delle fondazioni del fabbricato, € 15.000,00 al raggiungimento del getto del primo solaio, € 23.000,00 al raggiungimento del getto del secondo solaio, e infine € 50.000,00, oltre Iva da calcolarsi sull'importo totale, alla stipula del rogito notarile; che, pur avendo esso attore adempiuto alla propria obbligazione con il pagamento dell'intera caparra confirmatoria pattuita in € 58.000,00 e pur avendo chiesto l'adempimento, la convenuta non aveva adempiuto all'obbligazione assunta di trasferire ad esso attore l'immobile in questione nel termine concordato di sessanta giorni decorrenti dal 30/9/2016, cioè entro il 29/11/2016, atteso che a quella data l'immobile non era stato ancora ultimato; che, una volta ultimati i lavori, l'immobile era stato identificato al NCEU del Comune di Roma Capitale al Foglio 1117, part. 3031, sub. 9 (l'appartamento) e al Foglio 1117, part. 3033, sub.85 (il posto auto scoperto); che successivamente la convenuta aveva promosso una procedura di mediazione volontaria al cui esito, con nota del 15/5/2019, aveva invitato esso attore a presentarsi avanti al notaio dott. *Per_1* il 27/5/2019 per la sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita; che con la medesima lettera era stato altresì comunicato il maggiore prezzo complessivo di acquisto dell'immobile, pari ad € 138.000,00, giustificato da alcuni lavori extra, tuttavia non richiesti da esso attore; che, oltre al predetto maggiore prezzo, per il trasferimento dell'immobile la convenuta aveva domandato anche il rimborso delle spese legali sostenute per la procedura di mediazione volontaria; che in vista del rogito, oltre a contestare la legittimità delle richieste economiche, non avendo autorizzato l'esecuzione di lavorazioni aggiuntive, aveva richiesto la documentazione attestante la legittimità urbanistica delle lavorazioni extra eseguite sull'immobile -in particolare la legittimità urbanistica della chiusura di un portico- nonché la documentazione necessaria a confermare che l'immobile fosse privo di gravami e che il mutuo edilizio sottoscritto per la sua costruzione fosse stato estinto; che la medesima richiesta, stante l'inerzia della convenuta, era stata rivolta anche al

notaio; che la mancata trasmissione della documentazione richiesta impediva la sottoscrizione del contratto definitivo e "... l'appuntamento fissato presso il notaio *Per_1* 'saltava' ..."; che successivamente, avendo interesse all'acquisto dell'immobile e nonostante il totale disinteresse della convenuta, con pec del 30/5/2019 aveva convocato la promittente venditrice avanti al notaio dott. *Per_2* per il giorno 5/6/2019 ai fini del rogito, insistendo per l'esibizione dei documenti richiesti; che in tale data nessuno si era presentato per la convenuta, per cui non si era potuto sottoscrivere il contratto, nonostante esso attore fosse in possesso di assegno circolare per il pagamento e avesse quindi dimostrato la propria volontà di acquistare il bene; che pertanto, persistendo l'interesse all'acquisto dell'immobile, ricorrevano i presupposti per l'emissione di sentenza ex art. 2932 c.c., stanti l'inadempimento della convenuta quanto alla sottoscrizione del contratto di vendita e la manifestata volontà di esso attore di procedere alla stipula del contratto definitivo, previa produzione di documentazione atta a comprovare la regolarità urbanistico-catastale dell'immobile e l'inesistenza di gravami. Tanto premesso, l'attore instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, confermate nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. e richiamate da ultimo nella nota di trattazione cartolare, così formulate: "Voglia l'Ecc.mo Giudice adito: Nel merito: per i motivi esposti in narrativa accertare e dichiarare l'inadempimento della Architettonica *CP_1* rispetto all'obbligo di sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita dell'appartamento con annesso posto auto scoperto siti in Roma Via Anterivo n. 20 ed identificati all' *Organizzazione_1* per la Provincia di Roma rispettivamente al Foglio 1117 Part. 3031 sub. 9 Zona Cens. 6 Cat A/2 Classe 8 (l'appartamento) ed al Foglio 1117, part. 3031 sub 85 Zona Cens. 6 Categoria C/6 Classe 10 (il posto auto) e conseguentemente emettere contro l'Architettonica *CP_1* ed in favore del Sig. *Parte_1* sentenza che ai sensi dell'art. 2932 c.c. produca gli effetti del contratto definitivo di compravendita non sottoscritto e trasferisca in favore del Sig. *Parte_1* [...] la proprietà dell'appartamento identificato al Foglio 1117 Part. 3031 sub. 9 Zona Cens. 6 Cat A/2 Classe 8 e del posto auto identificato al Foglio 1117, part. 3031 sub 85 Zona Cens. 6 Categoria C/6 Classe 10 condizionatamente al pagamento del saldo prezzo dovuto pari ad Euro 53.000,00. Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari presso l'Ufficio del Territorio per la Provincia di Roma la trascrizione dell'emananda sentenza. Con vittoria di onorari e spese oltre IVA e CPA".

Con decreto ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. del 2/10/2019 era disposto il differimento della prima udienza di comparizione al 4/3/2020.

Si costituiva in giudizio in data 10/2/2020 la convenuta *Controparte_1* la quale, contestata la domanda attrice e spiegata domanda riconvenzionale per l'accertamento della risoluzione del contratto preliminare, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni, contenute nella comparsa di risposta: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda in quanto la stessa è stata proposta senza aver fatto ricorso alla necessaria procedura di mediazione obbligatoria, vertendosi in materia di diritti reali, stante il coinvolgimento di un diritto reale, è applicabile la previsione contenuta nell'art. 5 comma 1 bis del d.lgs. 28/2010 e per l'effetto rigettare le richieste di parte attrice in quanto inammissibili e improcedibili. Pertanto, deve rilevarsi come, nella specifica fattispecie qui oggetto di vaglio, la sentenza costitutiva invocata è destinata a disporre il trasferimento del bene di cui in atti e dunque a tenere luogo di un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà, con la conseguenza della inevitabile rilevanza del diritto reale anche sul piano dell'oggetto della domanda (o della causa petendi). In via principale e nel merito: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: a) accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c. e s.s. per grave inadempimento del promissario acquirente *Parte_1* e per l'effetto dichiarare inammissibili le domande formulate da parte attrice, riconoscendo a titolo di risarcimento del danno in favore della *Controparte_2* in persona del suo legale rappresentante p.t. l'importo della caparra confirmatoria versata dal Sig. *Parte_1* pari ad € 58.000,00; b) condannare ex art. 96 c.p.c. il *Parte_1* che ha agito con mala fede e colpa grave, promuovendo l'odierno giudizio, oltre che alle spese, anche al risarcimento dei danni da liquidarsi d'ufficio in sentenza. In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare che il prezzo dell'immobile è pari a complessivi € 138.000,00 e per l'effetto condannare il Sig. *Parte_1* al pagamento del saldo prezzo ancora dovuto di € 120.000,00. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio". Al riguardo la convenuta, premesso in ogni caso che la procedura di mediazione obbligatoria era stata esperita per la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare e non anche per la domanda attorea ex art. 2932 c.c., eccepiva l'improcedibilità del presente giudizio per difetto di esperimento della procedura di mediazione obbligatoria in riferimento agli effetti costitutivi della domanda attorea. In ordine al merito, richiamato il contratto preliminare del 28/2/2015, allegava che con mail del 21/7/2018 aveva comunicato all'attore che la stipula sarebbe avvenuta nel mese di settembre 2018, stante l'impossibilità per la banca erogante di procedere al frazionamento del mutuo

edilizio nel mese di agosto 2018; che con raccomandata a.r. del 28/11/2018, stante la regolare esecuzione delle opere previste e descritte negli allegati di cui al contratto preliminare, aveva invitato formalmente l'attore alla stipula del rogito notarile entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della stessa, pena la risoluzione del contratto, ma che la suddetta comunicazione non era stata ritirata dal destinatario e pertanto era stata restituita al mittente per compiuta giacenza; che con telegramma del 19/1/2019, inviato dal legale di essa convenuta, l'attore era stato convocato per il giorno 23/1/2019 presso lo studio del notaio *Per_1* al fine di stipulare l'atto definitivo di compravendita, ma che anche in questo caso il *Parte_1* non aveva dato alcun riscontro in merito; che in data 23/1/2019 a mezzo email, nel ribadire la fissazione della stipula per la medesima giornata, aveva effettuato un riepilogo di quanto già versato dal [...] *Pt_1* e di quanto ancora da versare anche per le lavorazioni effettuate extra capitolato, relativamente alle modifiche richieste e approvate dal promissario acquirente; che con raccomandata dell'1/2/2019, per il tramite del proprio legale, aveva comunicato al convenuto la risoluzione di diritto del contratto preliminare di compravendita ex artt. 1454 e ss c.c., con trattenimento di quanto versato dal promissario acquirente a titolo di caparra confirmatoria; che in data 11/2/2019, a mezzo raccomandata, l'attore era stato chiamato in mediazione obbligatoria, fissata per il giorno 7/3/2019, finalizzata a trovare una soluzione conciliativa in merito alla questione della risoluzione del contratto preliminare di compravendita, ma che la raccomandata era stata restituita per compiuta giacenza; che con pec del 6/3/2019 il legale dell'attore aveva comunicato all'organismo di mediazione forense di Roma di non poter presenziare all'incontro per la mediazione n. 497/2019, fissato per il 7/3/2019, chiedendo pertanto un differimento dell'incontro, rinviato al 14/3/2019, ma ancora senza la presenza dell'attore per motivi di salute con ulteriore richiesta di rinvio, disposto al 29/3/2019; che durante quest'ultimo incontro le parti, entrambe presenti in mediazione, congiuntamente avevano chiesto di procedere ad un sopralluogo, svoltosi in data 8/4/2019, presso l'immobile da compravendere per valutare i lavori eseguiti, tra cui quelli extra contratto, con rinvio del procedimento di mediazione al 15/5/2019; che alla suddetta data il *Parte_1* non presente, aveva fatto pervenire un'ulteriore e dilatoria richiesta di rinvio del procedimento di mediazione, che si era pertanto chiuso negativamente; che, stante il comportamento inadempiente dell'odierno attore, il contratto preliminare, di cui era stata chiesta l'esecuzione in forma specifica, si era risolto per esclusivo inadempimento, fatto e colpa dell'attore, il quale si era reso inadempiente alla richiesta di stipula del contratto di rogito, come comprovato dall'inerzia dello stesso alle richieste contenute nelle numerose e regolari diffide

oltre che dall'esperimento della procedura di mediazione, conclusasi negativamente; che l'immobile era stato ultimato ed era corredato di tutta la necessaria documentazione, da tempo in possesso del notaio incaricato del rogito, e doveva darsi atto che, fino al procedimento di mediazione, vi era stata la disponibilità di essa convenuta alla stipula dell'atto definitivo; che all'immobile erano state apportate lavorazioni extra contratto, addizioni e migliorie, sia esterne perché condominiali, sia interne all'appartamento, essenziali rispetto al progetto iniziale, tutte preventivamente sottoposte all'attenzione del **Parte_1** il quale non aveva mai riscontrato le email di parte venditrice se non tramite consenso verbale, acconsentendo però e trovando di proprio gradimento le stesse in sede di sopralluogo avvenuto in data 8/4/2019; che, dopo l'esperimento tentativo di mediazione conclusosi negativamente e al quale non aveva neanche preso parte, l'attore aveva inviato, direttamente ad essa convenuta, una pec datata 27/5/2019, chiedendo la documentazione urbanistica, tra l'altro già in possesso suo e del notaio **Per_1** da vari mesi, e poi una seconda pec il 30/5/2019 per la convocazione presso lo studio del notaio **Per_2** per il giorno 5/6/2019, allegando la copia di un assegno circolare di € 53.000,00, tra l'altro insufficiente a coprire l'intero prezzo dell'operazione; che con raccomandata del proprio legale, datata 15/5/2019, l'attore era stato informato non solo che il prezzo definitivo dell'immobile di via Anterivo ammontava ad € 138.000,00, comprensivo di tutti i lavori extra come analiticamente indicati e verificati personalmente nell'ultimo sopralluogo dell'8/4/2019, ma anche che avrebbe dovuto contattare immediatamente il notaio **Per_1** entro e non oltre la data del 23/5/2019, da considerarsi termine essenziale, e altresì che dal notaio avrebbe ricevuto tutte le informazioni concernenti la misura e le modalità del pagamento del prezzo; che era evidente la malafede del **[...]** **Pt_1** nell'invio delle sue pec di maggio, unitamente alla fotocopia di un assegno circolare, inviate al mero scopo di precostituirsì surrettiziamente dei mezzi di prova, onde promuovere l'odierno giudizio; che la domanda era improcedibile, per mancato svolgimento della procedura di mediazione obbligatoria, e comunque infondata, attesa la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'attore, ai fini e per gli effetti degli artt. 1453 e ss c.c.

Assegnati i richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c., era disposto rinvio all'udienza del 22/9/2020 per l'ammissione dei mezzi istruttori.

Con la memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c., l'attore resisteva all'eccezione di improcedibilità, osservando che la domanda ex art. 2932 c.c., sorgendo da specifici obblighi in capo alle parti, esulava dalla casistica che imponeva la previa mediazione obbligatoria; sulla domanda della convenuta di risoluzione per inadempimento del contratto preliminare,

allegava che l'inadempimento non era stato provato dalla convenuta, la quale invece si era resa inadempiente in ordine all'obbligo di consegna dei documenti inerenti la regolarità urbanistica e l'assenza di gravami sull'immobile, nonché in ordine alla richiesta di un prezzo maggiore di quello concordato.

Con la memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. la convenuta ribadiva che l'attore aveva confermato verbalmente tutte le opere extra contratto, acconsentendo e trovando di proprio gradimento le stesse in sede di sopralluogo avvenuto in data 8/4/2019 alla presenza di testimoni; che i documenti erano stati richiesti dall'attore soltanto con pec del 27/5/2019 e mai prima, costituendo ciò una conferma della pretestuosità della richiesta.

Con la memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c. l'attore contestava l'allegata asserita necessità dei lavori extra capitolato, osservando che gli stessi si erano evidentemente resi necessari a fronte di originarie carenze progettuali; confermava che il termine ultimo per la stipulazione del rogito, originariamente fissato a luglio 2018, era stato posticipato dalla convenuta a settembre 2018 con la motivazione che la banca non avrebbe potuto frazionare il mutuo edilizio durante il mese di agosto 2018; che non aveva potuto ritirare la corrispondenza successiva, inviata dalla convenuta tra novembre 2018 e febbraio 2019, in quanto si trovava dapprima in regime di carcerazione preventiva e successivamente in regime di arresti domiciliari fuori Roma; che oltretutto la predetta corrispondenza era stata spedita ad un indirizzo in via Appia Nuova, che da anni non era più la residenza di esso attore. Alla luce di ciò formulava istanza di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. nonché di ammissione di ctu tecnico - urbanistica.

La convenuta domandava l'interrogatorio formale dell'attore, nonché l'ammissione di prova testimoniale.

Con la memoria ex art. 183/6 n. 3 c.p.c. l'attore domandava l'ammissione di prova per testi.

Con decreto del 31/7/2020 del GOP, stante il collocamento a riposo del giudice assegnatario (d.ssa Giammarinaro) e in applicazione della normativa per l'emergenza epidemiologica Covid 19, era disposto il rinvio al 24/9/2020 dell'udienza di ammissione dei mezzi istruttori, da svolgere con trattazione cartolare.

Con note di trattazione scritta le parti insistevano nelle rispettive istanze istruttorie, opponendosi a quelle avversarie.

Con ordinanza del 7/10/2020, a scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza del 24/9/2020, erano ammessi i documenti prodotti ed era ordinata alla convenuta -ex

art. 210 c.p.c.- la produzione in giudizio dei “... titoli edilizi legittimanti tutte le lavorazioni eseguite sull’immobile per cui è causa, ivi compresi quelli di cui alle lavorazioni extra riconosciute dalla convenuta, nonché documentazione attestante l’assenza di gravami sull’immobile e l’avvenuto frazionamento del mutuo ...”, con assegnazione del termine per il deposito fino a venti giorni prima dell’udienza e con rinvio dell’udienza al 9/2/2021 per verificare l’adempimento di quanto sopra stabilito e riservata all’esito ogni decisione sulle altre istanze istruttorie.

La convenuta produceva i predetti documenti con deposito telematico del 19/1/2021.

Subentrato in concreto questo Giudice nel ruolo a far data dal 20/1/2021, con decreto 24/1/2021, alla luce dell’art. 221, comma 4, D.L. 34/2020, convertito con modificazione nella L. 77/2020 e successive modificazioni, era stata disposta la trattazione cartolare della predetta udienza del 9/2/2021, con assegnazione alle parti di termine fino a cinque giorni prima per deposito di note di trattazione scritta.

Le parti provvedevano al deposito di note di trattazione cartolare, con cui insistevano nelle rispettive istanze e si opponevano a quelle avversarie.

Alla predetta udienza, era ammessa ctu con il seguente quesito: “Accerti il Ctù, previo esame della documentazione in atti e di quella prodotta ex art. 210 c.p.c. dalla convenuta nonché di quanto eventualmente acquisito, nel contraddittorio fra le parti, presso pubblici uffici, quali siano in lavori extra contratto, effettivamente realizzati nell’immobile in questione, specificandone la natura e la necessità o meno in relazione a quelli previsti in contratto; Accerti il Ctù se detti lavori siano legittimi dal punto di vista urbanistico e se incidano o meno sulla commerciabilità dell’immobile; Determini il Ctù se gli eventuali lavori extra contratto abbiano o meno valorizzato e, in caso positivo, in quale misura l’immobile in questione rispetto al valore in contratto”, mentre era ritenuta, allo stato, superflua ogni ulteriore attività istruttoria; era disposto rinvio al 2/11/2021 per esame della relazione tecnica e fissazione al 16/5/2022 dell’udienza per p.c., ex art. 81 bis, disp. att. c.p.c..

All’udienza del 2/11/2021, fissata per l’esame delle risultanze della ctu, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 16/5/2022, mentre con decreto del 28/3/2022 ne veniva disposta la trattazione cartolare.

Le parti -come detto- hanno depositato note di trattazione cartolare, contenenti le conclusioni definitive.

All’udienza del 16/5/2022, svolta appunto in modalità cartolare e con redazione di apposito verbale, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei richiesti termini

di legge ex artt. 190 c.p.c.; quindi i relativi termini (60 giorni per deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per deposito di memorie di replica) sono scaduti in data 5/9/2022.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione preliminare di parte convenuta è infondata in quanto, dando continuità alla giurisprudenza dell'Ufficio e pur non ignorando differente orientamento giurisprudenziale, la domanda ex art. 2932 c.c. ha natura personale e non attiene a diritti reali, irrilevante essendo, ai fini che qui interessano, la circostanza che la domanda, se accolta, comporti il trasferimento della proprietà di beni immobili.

Va infatti ribadito che la domanda ex art. 2932 c.c. è volta a far valere un diritto nascente da un contratto ad effetti obbligatori e ad ottenere una sentenza che disponga il trasferimento della proprietà di un bene; quindi il diritto reale -la sentenza, se accolta, determina il trasferimento della proprietà del bene immobile- non costituisce la *causa petendi* della domanda, ma costituisce un mero effetto della domanda stessa.

Dunque si è al di fuori dall'ambito di previsione dell'obbligatorietà della mediazione, non vertendosi in 'materia di diritti reali'.

La domanda dell'attore è infondata e va rigettata, come pure la spiegata domanda riconvenzionale.

Richiamato quanto esposto in precedenza, va ricordato che, nel caso di domanda ex art. 2932 c.c. per mancato adempimento dell'obbligazione assunta di trasferimento di immobile in base a contratto preliminare e di contrapposta domanda riconvenzionale di risoluzione del medesimo contratto preliminare, è necessario, per evidenti ragioni di priorità logica, decidere prima sulla domanda di risoluzione del contratto preliminare (cfr. Cass. 13739/2012).

In tali casi di contrapposte domande di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare e di risoluzione del medesimo per inadempimento, si deve procedere, a livello operativo, a una valutazione comparativa e unitaria degli inadempimenti che le parti si sono addebitati, al fine di stabilire se sussista l'inadempimento che legittima la risoluzione (cfr. Cass. 12296/2011).

Tanto premesso, va ricordato, in applicazione dei principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, che nel caso di domanda di risoluzione -ma lo stesso discorso vale nel caso di domanda di adempimento o di risarcimento dei danni per inadempimento, in quanto hanno tutte in comune l'elemento costitutivo fondamentale del mancato adempimento- il creditore è tenuto a provare soltanto

l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto, a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. SU 13533/2001; Cass. 9439/2008; Cass. 15677/2009; Cass. 3373/2010; Cass. 15659/2011; Cass. 7530/2012; Cass. 8901/2013; Cass. 826/2015; Cass. 13685/2019).

Va inoltre ricordato che ai fini della risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. l'inadempimento, oltre che colpevole, deve essere grave (cfr. art. 1455 c.c.: "Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra"); quindi nell'ordinaria domanda di risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 1453 c.c. in relazione all'art. 1455 c.c., il fatto costitutivo è l'inadempimento grave e colpevole.

Orbene, premesso che la convenuta ha instato per la risoluzione del contratto per grave inadempimento del promissario acquirente (cfr. conclusioni in epigrafe: "... a) accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c. e s.s. per grave inadempimento del promissario acquirente Parte_1 ...") e premesso altresì, a prescindere da ogni altra considerazione, che deve considerarsi pertanto superato ogni riferimento alla risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c., comunicata con raccomandata dell'1/2/2019 (cfr. doc. 6 di parte convenuta), avendo invero la convenuta dimostrato di aver avuto anche successivamente interesse alla conclusione del contratto di vendita, osserva il Giudice che l'attore, che avrebbe dovuto provvedere al pagamento del residuo prezzo al momento del rogito, ha ritualmente sollevato eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. in relazione alla regolarità urbanistica dell'immobile oggetto del compromesso e all'ingiustificatezza del maggior prezzo richiesto.

Sul punto si rammenta che *"l'eccezione di inadempimento non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione, in quanto la gravità dell'inadempimento è un requisito specificamente previsto dalla legge per la risoluzione e trova ragione nella radicale definitività di tale rimedio, mentre l'eccezione d'inadempimento non estingue il contratto, pur potendo il creditore avvalersi dell'eccezione anche nel caso di inesatto inadempimento"* (cfr. Cass. 12719/2021).

In caso di legittima eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sollevata per paralizzare la pretesa del soggetto agente, va ricordato che, in base alla citata giurisprudenza

di legittimità, i ruoli delle parti in causa si invertono ed è il debitore eccipiente a limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre è il creditore agente a dover dimostrare il proprio corretto adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a proprio carico.

Deve altresì essere ricordato, aprendo una doverosa parentesi, che, in base a consolidata giurisprudenza di legittimità, nel caso di contratti preliminari di vendita non opera la disciplina in tema di nullità (testuale: cfr. Cass. SU 8230/2019) prevista dall'art. 40 della L. 47/1985 e/o dall'art. 46 del DPR 380/2001, disciplina invero prevista solo per i contratti di vendita con effetti traslativi e non anche per i contratti preliminari, aventi meri effetti obbligatori (cfr. Cass. 6685/2019; Cass. 21942/2017).

Lo stesso discorso vale per quanto riguarda gli effetti dell'eventuale mancata dichiarazione di conformità catastale oggettiva nei contratti preliminari di vendita (cfr. Cass. 7521/2022).

Dunque l'eliminazione di eventuali irregolarità urbanistiche e/o catastali, che possano in ipotesi ostare alla conclusione del contratto di vendita e quindi al trasferimento della proprietà, può in ipotesi intervenire anche dopo la stipula del contratto preliminare e prima della data prevista per la stipula del contratto definitivo.

Tornando al caso di specie si deve verificare se, alla data prevista per il rogito davanti al notaio *Per_1* a seguito della comunicazione da parte della promittente venditrice, l'immobile fosse commerciabile e se le condizioni, a cui doveva avvenire la vendita, fossero conformi a quelle concordate.

Nel corso del giudizio è stata ammessa ctu, con nomina dell'ing. *Persona_3* e con il seguente quesito: "Accerti il Ctu, previo esame della documentazione in atti e di quella prodotta ex art. 210 c.p.c. dalla convenuta nonché di quanto eventualmente acquisito, nel contraddittorio fra le parti, presso pubblici uffici, quale siano in lavori extra contratto, effettivamente realizzati nell'immobile in questione, specificandone la natura e la necessità o meno in relazione a quelli previsti in contratto; Accerti il Ctu se detti lavori siano legittimi dal punto di vista urbanistico e se incidano o meno sulla commerciabilità dell'immobile; Determini il Ctu se gli eventuali lavori extra contratto abbiano o meno valorizzato e, in caso positivo, in quale misura l'immobile in questione rispetto al valore in contratto".

Con riferimento alla prima questione si osserva, come risulta dalla svolta ctu, che l'immobile non era -e non è- commerciabile in conseguenza dei lavori extra contratto eseguiti dalla convenuta (cfr. ctu, a pag. 9: "... detti lavori non sono legittimi dal punto di vista

urbanistico e rendono attualmente l'immobile non commerciabile ..."); quindi non immotivatamente l'attore, promissario acquirente, si era sottratto alla conclusione del contratto di vendita, avendo chiesto la documentazione attestante la regolarità urbanistica dell'immobile e richiesto che l'immobile in questione fosse regolare a livello urbanistico.

In comparsa conclusionale la convenuta ha allegato che "... in sede di ctu la convenuta ha ripristinato la condizione quo ante della zona 'locale tecnico' in conformità al progetto come dichiarato al Ctu che avrebbe potuto facilmente accertare tale ripristino con un sopralluogo ad hoc, come richiesto dalla convenuta a mezzo del suo consulente di parte ..."; peraltro, anche a voler richiamare la già citata giurisprudenza in tema di differente rilievo delle irregolarità urbanistiche e/o catastali con riferimento ai contratti preliminari di vendita e ai contratti definitivi di vendita, va osservato che il Ctu, che pure ha riferito quanto riportato nelle proprie osservazioni dal Ctp della convenuta (cfr. ctu a pag. 5: "... L' Ing. Tes_1 comunica al sottoscritto che si e' proceduto a ripristinare l'altezza del locale accessorio a 2,50 m, come riportato nella SCIA presentata, abbassando il soffitto mediante l'inserimento di un solaio costituito da travi a T in acciaio ..."), è stato preciso nel ribadire, nelle conclusioni, che al momento l'immobile non era commerciabile e che si dovevano effettuare dei lavori per il ripristino della regolarità urbanistica.

Del resto lo stesso Ctu si è limitato semplicemente a riferire, a pag. 9 della relazione in sede di conclusioni, che "... L'Ing. Tes_1 C.T.P. di parte convenuta, ha comunicato al sottoscritto nell'ambito delle osservazioni alla relazione in bozza che si e' proceduto a ripristinare l'altezza del locale accessorio a 2,50 m, come riportato nella SCIA presentata ristabilendo di fatto la commerciabilità dell'immobile ...".

In particolare nella ctu è dato leggere, per quanto qui di rilievo, che "... Il sottoscritto Ctu ha constatato che lo stato dei luoghi planimetricamente corrisponde alla planimetria allegata alla SCIA (All. 6) ed all'attuale accatastamento (All. 9). Ha, altresì, controllato alcune misure che sono risultate pressoché corrispondenti a quelle riportate nei suddetti documenti. Per quanto attiene le altezze, il sottoscritto ha rilevato che l'altezza del locale accessorio pari a m.2,75 è difforme da quella riportata nella SCIA, pari a m. 2,50, contravvenendo, così, anche alla vigente normativa che definisce le altezze massime dei locali accessori (art. 19 Piano particolareggiato n° 51 Infernetto-Macchione). Il sottoscritto ha rilevato, inoltre, che lo stato di fatto non corrisponde con la planimetria allegata al contratto preliminare di compravendita (All. 3). Infatti, oltre ad alcune variazioni di tramezzature interne, oltreché di facciata, è stata effettuata la chiusura del portico al fine di ottenere il

locale ‘accessorio’ ...” (cfr. ctu a pag. 7); che “... Inoltre, la difformità riscontrata nell’altezza interna del locale accessorio rende attualmente l’immobile non commerciabile. Tuttavia, è possibile ripristinare la conformità con la SCIA presentata, abbassando il soffitto del locale accessorio, rientrando così nelle norme previste dalla normativa vigente ...” (cfr. ctu sempre a pag. 7) e che “... Nel caso venga ripristinata la conformità con la SCIA e l’immobile riacquisti la sua commerciabilità, poiché, come già sopra detto, la presentazione della SCIA ha comportato alcune variazioni planimetriche rispetto alla planimetria allegata al contratto, il sottoscritto Ctu ha ritenuto opportuno valutare l’influenza di dette variazioni planimetriche sull’importo pattuito, nell’eventualità di variazione (in più o in meno) della superficie commerciale. ...” (cfr. ctu a pag. 8).

Nel prendere atto che, come emerge dalla ctu, “... le variazioni planimetriche che hanno comportato anche la chiusura del portico con la realizzazione del locale accessorio, hanno aumentato il valore commerciale dell’immobile ...” e che “... il sottoscritto Ctu ritiene che i lavori extra contratto, se legittimati urbanisticamente, avrebbero aumentato il valore commerciale dell’immobile di un importo pari a: € 112.605,19 - 108.000,00 = € 4.605,19 ...” (cfr. ctu a pag. 8), osserva il Giudice che si tratta di profilo non rilevante in quanto appunto condizionato, a parte ogni discorso sulla richiesta di detti lavori da parte del promissario acquirente, all’effettivo conseguimento della legittimità urbanistica degli stessi.

Sempre in comparsa conclusionale parte convenuta ha richiamato la nota Cass. SU 8230/2019 in tema di già ricordata nullità testuale, rilevante in caso di contratto definitivo e non di contratto preliminare, ma al riguardo va ricordato che il titolo abilitativo deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell’immobile.

In ogni caso è di tutta evidenza, a prescindere da ogni altra considerazione, che al momento della convocazione del promissario acquirente davanti al notaio Per_1 per il rogito (cfr. doc. 4 di parte convenuta: telegramma del 19/1/2019 e doc. 5 di parte convenuta: telegramma del 23/1/2019) -si tratta del momento in relazione al quale è stato eccepito l’inadempimento da parte del promissario acquirente, posto a fondamento della domanda di risoluzione- l’immobile non era commerciabile, tale essendo invero rimasto quanto meno fino alla ctu, datata 8/10/2021, ed era legittima la richiesta del promissario acquirente non solo di avere la documentazione attestante la regolarità dell’immobile, ma anche che lo stesso fosse realmente tale (cfr. memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. di parte attrice).

Passando alla seconda questione, non va dimenticato che la richiesta di parte convenuta del pagamento di una somma maggiore, asseritamente dovuta per lavori extra contratto, non

ha trovato valida giustificazione né in una conferente richiesta da parte del promissario acquirente né nella necessità degli stessi ai fini della realizzazione dell'immobile.

Al riguardo il Ctù ha evidenziato che "... i lavori extra contratto effettivamente realizzati nell'immobile, pur essendo "migliorie", erano, tuttavia, non necessari ..." (cfr. ctù a pag. 9); quindi vi doveva essere una formale richiesta di detti lavori da parte del promissario acquirente, processualmente mancante nel caso di specie.

Risulta pertanto non suffragata da idonea prova la richiesta, all'epoca avanzata dalla convenuta, di pagamento di maggiori somme, al cui versamento era condizionata la stipula del contratto definitivo di compravendita (cfr. doc. 5 di parte convenuta: telegramma del 23/1/2019 con riepilogo del saldo, maggiorato).

A confutazione delle conclusioni cui si è pervenuti non vale richiamare quanto allegato dalla convenuta sul fatto che le lavorazioni extra sarebbero state accettate dall'attore ovvero che le stesse si sarebbero rese necessarie in corso d'opera, in quanto, alla luce delle condivise risultanze della ctù, le stesse sono state valutate come non necessarie.

Inoltre, avendo la convenuta richiamato l'invio, in più occasioni, di comunicazioni per richiedere l'approvazione scritta dei lavori extra da parte dell'attore, non pare sufficiente poter ricollegare l'asserita approvazione degli stessi, circostanza negata dall'interessato, ad una pretesa approvazione in occasione del sopralluogo *in loco* nella giornata 8/4/2019, altra circostanza negata dall'attore (cfr. memoria ex art. 183/6 n. 3 c.p.c.), sopralluogo asseritamente svoltosi in sede di procedura di mediazione, poi peraltro conclusasi negativamente.

Dunque si ha conferma della legittimità dell'eccezione di inadempimento, sollevata dall'attore, e dell'infondatezza della domanda di risoluzione contrattuale, spiegata in via riconvenzionale dalla convenuta.

Alla luce della valutazione unitaria e globale del comportamento delle parti (cfr. cfr. Cass. 10496/2020; Cass. 336/2013), la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. va rigettata.

Al rigetto della domanda di risoluzione consegue, essendo ancora in essere il contratto preliminare, il rigetto della connessa domanda di risarcimento del danno.

In conclusione, non sussistendo un inadempimento colpevole, meno che mai grave, in capo all'attore, va conseguentemente rigettata tanto la domanda della convenuta di risoluzione del contratto preliminare quanto la connessa domanda di risarcimento danni (cfr. conclusioni

della convenuta: "... e per l'effetto dichiarare inammissibili ... riconoscendo..."), come da condivisa giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 1664/2005).

Sul punto -è ben vero- si potrebbe obiettare che la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta, oltre che congiuntamente, anche separatamente da quella di risoluzione, visto che l'art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto o, a maggior ragione, il suo accoglimento (cfr. Cass. 20067/2008; Cass. 23273/2006; Cass. 10741/2002), ma non va dimenticato che in relazione alle conclusioni della convenuta, vincolanti per il Giudice, il risarcimento del danno è stato ricollegato unicamente e consequenzialmente all'accoglimento della domanda di risoluzione, della cui infondatezza si è detto, e non al mero inadempimento da parte dell'attore, convenuto in via riconvenzionale.

In ogni caso, quand'anche per mera ipotesi si volesse considerare la domanda di risarcimento avulsa dalla domanda di risoluzione e connessa solo al lamentato inadempimento contrattuale dell'attore (promissario acquirente), le superiori osservazioni sulla non configurabilità di alcun inadempimento colpevole in capo al predetto non potrebbero che portare al rigetto della domanda risarcitoria.

Passando a questo punto all'esame della domanda di parte attrice, osserva il Giudice che la stessa non può essere accolta.

Preliminarmente appare opportuno aprire una parentesi sulla domanda ex art. 2932 c.c..

L'art. 2932 c.c. prevede che "se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso" (comma 1) e, con riferimento alla più ristretta categoria dei contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, o la costituzione, o il trasferimento di un altro diritto, prevede che "... la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile" (comma 2).

Al riguardo si osserva che, mentre al secondo comma viene utilizzato il termine "contratto" per individuare la categoria nella quale è richiesta, in ragione della sinallagmaticità delle prestazioni, l'ulteriore condizione dell'esecuzione o almeno dell'offerta della prestazione esigibile, nel primo comma vi è il generico riferimento al termine "titolo" per indicare la fonte dell'obbligazione di concludere un contratto, a dimostrazione che

l'intervento del Giudice, sostitutivo del contratto che le parti non hanno inteso concludere pur essendovi obbligate, sia possibile non solo nell'ipotesi del contratto preliminare non seguito dal contratto definitivo, ma anche nell'ipotesi di negozi unilaterali dai quali scaturisca l'obbligo di conclusione di un contratto, nelle ipotesi in cui sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto e nelle ipotesi di atti o fatti dai quali il suddetto obbligo discende per legge, anziché per volontà delle parti.

Nel caso che qui ci occupa la fonte dell'obbligo di contrarre, che, in quanto dotato dei requisiti di sostanza e di forma richiesti dalla legge, astrattamente legittima il ricorso al rimedio di cui all'art. 2932 c.c., è costituita dal richiamato contratto preliminare di compravendita immobiliare del 28/2/2015.

Si deve a questo punto verificare, ai fini dell'emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., se siano soddisfatti -da un lato- il presupposto dell'inadempimento della controparte (cioè, nel caso di specie, della promittente venditrice) quanto all'obbligazione di procedere alla stipula del contratto definitivo, di cui invero la sentenza è destinata a tenere il posto, e -dall'altro- il requisito della possibilità del trasferimento e della non esclusione in base al titolo e il requisito della regolarità urbanistica e catastale dell'immobile da trasferire.

È bene precisare che, poiché la sentenza emessa a norma dell'art. 2932 c.c. postula l'accertamento dei requisiti di validità del contratto non concluso, incombe su chi agisce l'onere di provare la sussistenza delle condizioni richieste per un valido trasferimento (cfr. 26558/2020).

Tornando al caso di specie, osserva il Giudice, anche a voler prescindere da ogni approfondimento sull'esistenza o meno di inadempimento della convenuta quanto alla stipula del definitivo davanti al notaio dott. *Per_2*, a seguito dell'invito dell'attore, così da poter considerare esperibile la tutela ex art. 2932 c.c., che si pone, in relazione al bene immobile oggetto di causa, la questione della regolarità urbanistica (cfr. Cass. 21721/2019), alla luce della natura testuale della nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 (cfr. Cass. SU 8230/2019), e della conformità catastale oggettiva (cfr. Cass. 20526/2020) del bene stesso.

Al riguardo, anche a voler considerare che, nel caso di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, la regolarità urbanistico-catastale dell'immobile costituisca non un presupposto della domanda, ma una condizione dell'azione (cfr., tra le tante, Cass. 6684/2019), così che la stessa possa intervenire anche in corso di causa, purché prima della relativa decisione, va evidenziato che non risulta

sussistente l'imprescindibile condizione della regolarità urbanistica dell'immobile oggetto della domanda.

Nel richiamare quanto già detto in ordine alle conclusioni, cui è condivisibilmente pervenuto il Ctu, va ricordato che, come già evidenziato, nella ctu è dato leggere che "... i lavori extra contratto effettivamente realizzati nell'immobile, pur essendo "migliorie", erano, tuttavia, non necessari; ..." e che "... detti lavori non sono legittimi dal punto di vista urbanistico e rendono attualmente l'immobile non commerciabile ..." (cfr. ctu, a pag. 9).

In conclusione la domanda di parte attrice già per questo motivo va rigettata.

Risulta in tal modo assorbita ogni connessa domanda della convenuta; al riguardo si osserva che la domanda, svolta dalla convenuta in via subordinata, era condizionata all'accoglimento della domanda attrice, invece rigettata (cfr. citate conclusioni: "...: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare che il prezzo dell'immobile è pari a complessivi € 112.605,00 come determinato dal Ctu e per l'effetto condannare il Sig. *Parte_1* al pagamento del saldo prezzo ancora dovuto di € 54.605,19 ..."); quindi il rigetto della domanda attorea ex art. 2932 c.c. rende non necessario esaminare la domanda subordinata condizionata, spiegata dalla società convenuta.

Per quanto riguarda la richiesta della medesima società convenuta ex art. 96 c.p.c. (cfr. citate conclusioni: "... condannare ex art. 96 c.p.c. il *Parte_1* che ha agito con mala fede e colpa grave, promuovendo l'odierno giudizio, oltre che alle spese, anche al risarcimento dei danni da liquidarsi d'ufficio in sentenza ..."), è evidente che il rigetto della domanda riconvenzionale non può che portare al rigetto anche della domanda ex art. 96 c.p.c..

Alla luce delle risultanze di causa e stante la reciproca soccombenza, le spese di lite vanno integralmente compensate.

Le spese di ctu, liquidate con decreto 1/2/2022, vanno definitivamente poste a carico delle parti per metà ciascuna.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

- rigetta ogni domanda dell'attore *Parte_1*
- rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta *Controparte_1*
- dichiara assorbita la domanda subordinata condizionata svolta dalla medesima convenuta;
- rigetta la domanda della convenuta ex art. 96 c.p.c.;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti;

- pone definitivamente a carico delle parti per metà ciascuna le spese di ctu, liquidate con decreto dell'1/2/2022.

Così deciso a Roma, il 10/12/2022

il Giudice
dott. Francesco Remo Scerrato